

# PRA-UAS PERPAJAKAN I

## TM 10 - Penetapan, Ketetapan Pajak, dan Restitusi Pajak

Modul belajar berbasis dasar hukum eksplisit: UU KUP, UU HPP, UU Cipta Kerja, PP 50/2022, PMK 81/2024, PMK 118/2024, dan PMK 28/2026.

Fokus modul: konsep, pasal, ayat, huruf, jenis dokumen, prosedur, jangka waktu, dan jebakan soal UAS.

### Catatan penting

Modul ini memakai istilah KUP sebagai UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk oleh UU HPP dan UU No. 6 Tahun 2023.

Istilah pasal/ayat/huruf dalam modul ini ditulis sebagai rujukan belajar. Untuk jawaban ujian, tuliskan minimal: nama dokumen, pasal, ayat, dan huruf jika tersedia.

Penetapan pajak tidak selalu berarti terbit SKP. Dalam sistem self-assessment, pajak terutang pada prinsipnya dibayar tanpa menunggu SKP. SKP/STP muncul jika ada dasar hukum khusus.

## Daftar Isi Ringkas

1. Peta regulasi TM 10
2. Kerangka konsep: self-assessment, penetapan, ketetapan
3. Definisi SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, STP
4. SKPKB: dasar, kondisi, jangka waktu, sanksi
5. SKPKBT: data baru, pemeriksaan ulang, sanksi
6. SKPN dan SKPLB
7. STP: fungsi, kondisi penerbitan, kekuatan hukum
8. Pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan
9. Restitusi normal dan pengembalian pendahuluan
10. Contoh kasus UAS dan jawaban
11. Jebakan konsep dan mini hafalan pasal

# 1. Peta Regulasi TM 10

Topik TM 10 berada di tengah antara administrasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan sengketa pajak. Karena itu, dasar hukumnya tidak hanya satu pasal. Pusat pembahasannya tetap UU KUP, tetapi tata cara teknisnya tersebar dalam PP dan PMK.

| Dasar hukum                | Pokok pengaturan                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| UU KUP Pasal 1 angka 15-20 | Definisi SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, STP                      |
| UU KUP Pasal 11            | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kompensasi utang pajak |
| UU KUP Pasal 12            | Prinsip self-assessment: pajak dibayar tanpa menunggu SKP          |
| UU KUP Pasal 13            | SKPKB dan sanksinya                                                |
| UU KUP Pasal 14            | STP dan sanksinya                                                  |
| UU KUP Pasal 15            | SKPKBT                                                             |
| UU KUP Pasal 16            | Pembetulan ketetapan/tagihan/keputusan                             |
| UU KUP Pasal 17, 17A, 17B  | SKPLB, SKPN, dan restitusi pemeriksaan                             |
| UU KUP Pasal 17C, 17D, 17E | Pengembalian pendahuluan dan refund tertentu                       |
| PP 50/2022 Pasal 20-30     | Tata cara penerbitan SKP, STP, dan pengembalian pendahuluan        |
| PMK 118/2024               | Pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, pembatalan        |
| PMK 28/2026                | Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak                |
| PMK 81/2024 jo. perubahan  | Coretax dan administrasi perpajakan elektronik                     |

## Aturan terbaru dan aturan yang diganti

PMK 28/2026 berlaku 1 Mei 2026. PMK ini mencabut PMK 39/PMK.03/2018, PMK 117/PMK.03/2019, PMK 209/PMK.03/2021, dan PMK 119 Tahun 2024 tentang pengembalian pendahuluan.

PMK 118/2024 berlaku 1 Januari 2025. PMK ini mencabut PMK 8/2013, PMK 9/2013, PMK 11/2013, PMK 253/2014, PMK 249/2016, dan PMK 81/2017 pada bidang pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan.

PP 50/2022 adalah aturan pelaksana KUP yang menggantikan rezim PP 74/2011 dan menyesuaikan administrasi pajak pasca UU HPP dan UU Cipta Kerja.

PMK 81/2024 adalah pedoman administrasi pajak dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), telah diubah antara lain oleh PMK 54/2025 dan PMK 1/2026.

# 2. Kerangka Konsep: Self-Assessment, Penetapan, Ketetapan

Dalam sistem pajak Indonesia, titik awalnya bukan SKP, melainkan self-assessment. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. DJP baru menerbitkan SKP/STP jika ada dasar hukum tertentu, misalnya pemeriksaan, penelitian, data konkret, kesalahan hitung, atau data baru.

## Dasar hukum konsep self-assessment

UU KUP Pasal 12 ayat (1): setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

UU KUP Pasal 12 ayat (2): jumlah pajak terutang menurut SPT adalah jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan.

UU KUP Pasal 12 ayat (3): jika DJP mendapat bukti bahwa pajak menurut SPT tidak benar, DJP menetapkan jumlah pajak terutang.

UU KUP Pasal 12 ayat (4): jika dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, pajak yang diberitahukan WP dalam SPT menjadi pasti secara hukum, kecuali terdapat tindak pidana perpajakan.

Penetapan pajak dalam konteks pajak pusat berarti tindakan DJP menetapkan kewajiban pajak melalui dokumen hukum, terutama SKP atau STP. Ketetapan pajak adalah produk hukum formal yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. STP bukan SKP, tetapi UU KUP menyamakan kekuatan hukumnya dengan SKP untuk kepentingan penagihan.

## Jebakan UAS

Jangan menjawab bahwa semua pajak baru terutang setelah SKP. Itu keliru. Pasal 12 ayat (1) UU KUP justru menegaskan pajak dibayar tanpa menunggu SKP.

Jangan mencampur istilah SKP dan STP. SKP adalah surat ketetapan; STP adalah surat tagihan. Namun STP punya kekuatan hukum yang sama dengan SKP menurut Pasal 14 ayat (2) UU KUP.

### 3. Definisi Dokumen: SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, STP

Bagian ini wajib dihafal karena biasanya menjadi pintu masuk soal UAS. Semua definisi utama ada dalam Pasal 1 UU KUP.

| Dokumen | Dasar hukum      | Makna inti                                                                                                                       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKP     | Pasal 1 angka 15 | Surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.                                                                   |
| SKPKB   | Pasal 1 angka 16 | Menentukan pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pokok pajak, sanksi, dan pajak masih harus dibayar.                             |
| SKPKBT  | Pasal 1 angka 17 | Menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.                                                                     |
| SKPN    | Pasal 1 angka 18 | Menentukan pokok pajak sama dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.                           |
| SKPLB   | Pasal 1 angka 19 | Menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. |
| STP     | Pasal 1 angka 20 | Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.                                    |

Urutan konseptualnya adalah: SPT disampaikan WP -> DJP melakukan penelitian/pengawasan/pemeriksaan -> hasilnya dapat berujung pada STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB. Untuk lebih bayar, output dapat berupa SKPLB atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, tergantung jalurnya.

### 4. SKPKB - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPKB adalah instrumen utama DJP untuk menetapkan pajak kurang bayar setelah pemeriksaan atau kondisi khusus yang ditentukan undang-undang. SKPKB bukan sekadar tagihan biasa, karena memuat pokok pajak, kredit pajak, selisih kurang bayar, sanksi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

#### Dasar hukum penerbitan SKPKB

UU KUP Pasal 13 ayat (1): DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13 ayat (1) huruf a: terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 13 ayat (1) huruf b: SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur tetap tidak disampaikan.

Pasal 13 ayat (1) huruf c: PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.

Pasal 13 ayat (1) huruf d: kewajiban Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat diketahui.

Pasal 13 ayat (1) huruf e: WP diterbitkan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan sebagaimana Pasal 2 ayat (4a).

Pasal 13 ayat (1) huruf f: PKP tidak melakukan penyerahan/ekspor BKP/JKP, tetapi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana Pasal 9 ayat (6e) UU PPN.

PP 50/2022 Pasal 20 mengulang dan menegaskan kondisi penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13 UU KUP. Artinya, untuk menjawab soal, rujukan utama tetap Pasal 13 UU KUP, lalu PP 50/2022 Pasal 20 sebagai aturan pelaksana.

| Pasal      | Jenis sanksi          | Inti                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13(1)a/e   | Bunga                 | Tarif bunga per bulan berdasarkan KMK; maksimal 24 bulan. Dasar hitung: sejak saat terutang/akhir masa sampai SKPKB. |
| 13(1)f     | Bunga                 | Tarif bunga per bulan sejak jatuh tempo pembayaran kembali sampai SKPKB; maksimal 24 bulan.                          |
| 13(1)b/c/d | Bunga atau kenaikan   | PPH kurang bayar, PPH kurang potong/pungut, PPN/PPnBM tidak/kurang bayar, atau PPh dipotong/dipungut tidak disetor.  |
| 13(3)c/d   | Kenaikan 75%          | Untuk PPN/PPnBM tidak/kurang dibayar atau PPh dipotong/dipungut tetapi tidak/kurang disetor.                         |
| 13(3a)     | Satu sanksi tertinggi | Jika ada sanksi bunga dan kenaikan dalam pemeriksaan PPN/PPnBM, hanya satu sanksi tertinggi diterapkan.              |

### Catatan angka penting

Daluwarsa penetapan normal: 5 tahun. Dasar: UU KUP Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4).

Sanksi bunga tidak lagi selalu 2% tetap per bulan setelah UU HPP; formulasinya memakai tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan plus persentase tertentu dibagi 12.

Untuk jawaban ujian, jangan tulis angka bunga bulanan tertentu kecuali soal memberi periode KMK tarif bunga.

## 5. SKPKBT - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

SKPKBT diterbitkan jika setelah suatu pajak ditetapkan, ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terutang. Posisi SKPKBT adalah koreksi lanjutan atas ketetapan sebelumnya, bukan ketetapan pertama.

### Dasar hukum SKPKBT

UU KUP Pasal 15 ayat (1): DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan tambahan pajak terutang setelah pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

UU KUP Pasal 15 ayat (2): jumlah kekurangan pajak dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

UU KUP Pasal 15 ayat (3): kenaikan 100% tidak dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis WP atas kehendak sendiri, sepanjang DJP belum mulai pemeriksaan SKPKBT.

UU KUP Pasal 15 ayat (4): setelah jangka waktu 5 tahun, SKPKBT tetap dapat diterbitkan dengan sanksi bunga 48% jika WP dipidana karena tindak pidana pajak atau tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan inkrah.

PP 50/2022 Pasal 21 ayat (1): SKPKBT dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan ulang atas data baru atau keterangan tertulis WP atas kehendak sendiri.

PP 50/2022 Pasal 22: SKPKBT berdasarkan data baru dikenai kenaikan 100%.

Kunci membedakan SKPKB dan SKPKBT: SKPKB adalah ketetapan kurang bayar pertama untuk kondisi tertentu. SKPKBT adalah tambahan atas ketetapan yang sudah ada karena data baru atau data yang dulu belum terungkap.

## 6. SKPN dan SKPLB

### 6.1 SKPN - Surat Ketetapan Pajak Nihil

SKPN diterbitkan ketika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kurang bayar dan tidak ada lebih bayar. Secara sederhana: posisi pajak akhirnya nol atau seimbang.

### Dasar hukum SKPN

UU KUP Pasal 17A ayat (1): DJP, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

UU KUP Pasal 17A ayat (2): tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan PMK.

PP 50/2022 Pasal 23: DJP menerbitkan SKPN berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak dibayar sama dengan pajak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit/pembayaran.

### 6.2 SKPLB - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SKPLB adalah dokumen yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak. Jalurnya dapat berasal dari pemeriksaan atas SPT/permohonan restitusi atau penelitian terhadap pembayaran yang seharusnya tidak terutang.

### Dasar hukum SKPLB

UU KUP Pasal 17 ayat (1): DJP, setelah pemeriksaan, menerbitkan SKPLB jika jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang.

UU KUP Pasal 17 ayat (2): berdasarkan permohonan WP, DJP setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan SKPLB jika terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

UU KUP Pasal 17 ayat (3): SKPLB masih dapat diterbitkan lagi jika berdasarkan pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar lebih besar daripada kelebihan yang telah ditetapkan.

PP 50/2022 Pasal 24 ayat (1) huruf a: SKPLB berdasarkan hasil pemeriksaan SPT jika kredit pajak/pajak dibayar lebih besar dari pajak terutang.

PP 50/2022 Pasal 24 ayat (1) huruf b: SKPLB berdasarkan hasil penelitian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

PP 50/2022 Pasal 24 ayat (1) huruf c: SKPLB berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17B UU KUP.

PP 50/2022 Pasal 25: hasil penelitian untuk pembayaran yang seharusnya tidak terutang dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan nota penghitungan.

### Jebakan UAS

SKPLB Pasal 17 ayat (1) lahir dari pemeriksaan. SKPLB Pasal 17 ayat (2) lahir dari penelitian kebenaran pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Jangan menyamakan SKPLB dengan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SKPLB adalah hasil penetapan; pengembalian pendahuluan adalah fasilitas restitusi cepat setelah penelitian.

## 7. STP - Surat Tagihan Pajak

STP bukan surat penetapan pajak, tetapi merupakan surat tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi. Walaupun bukan SKP, UU KUP menyatakan STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Ini penting untuk penagihan.

### Definisi dan kekuatan hukum STP

UU KUP Pasal 1 angka 20: STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

UU KUP Pasal 14 ayat (2): STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat penetapan pajak.

UU KUP Pasal 18 ayat (1): STP, SKPKB, SKPKBT, dan keputusan/putusan tertentu yang menambah jumlah pajak menjadi dasar penagihan pajak.

### Kondisi penerbitan STP - UU KUP Pasal 14 ayat (1)

Huruf a: PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Huruf b: dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis dan/atau salah hitung.

Huruf c: WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Huruf d: PKP tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak.

Huruf e: PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana ketentuan UU PPN, dengan pengecualian tertentu untuk PKP pedagang eceran.

Huruf f dan g: dihapus.

Huruf h: terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP.

Huruf i: terdapat jumlah pajak tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak Pasal 9 ayat (4).

| Pasal  | Keadaan                                     | Inti sanksi/jangka waktu                                                      |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14(3)  | PPh tahun berjalan atau salah hitung        | Bunga tarif bulanan, maksimal 24 bulan.                                       |
| 14(4)  | Faktur tidak dibuat/terlambat/tidak lengkap | Denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.                                          |
| 14(5a) | Tarif bunga                                 | Suku bunga acuan + 5%, dibagi 12.                                             |
| 14(5b) | Daluwarsa STP                               | Paling lama 5 tahun setelah saat terutang atau akhir masa/bagian/tahun pajak. |

| Pasal  | Keadaan      | Inti sanksi/jangka waktu                                                                               |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14(5c) | Pengecualian | STP sanksi tertentu dapat mengikuti daluwarsa penagihan atau 5 tahun sejak keputusan/putusan tertentu. |

## 8. Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan

Topik ini berada di antara TM 10 dan TM 11. Dalam TM 10, yang perlu dipahami adalah bahwa ketetapan/tagihan dapat dibetulkan atau dikurangi/dibatalkan dalam kondisi tertentu. Sengketa keberatan dan banding dibahas lebih dalam pada TM 11.

### Pembetulan - UU KUP Pasal 16

Pasal 16 ayat (1): atas permohonan WP atau karena jabatan, DJP dapat membetulkan SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi, SK Penghapusan Sanksi, SK Pengurangan Ketetapan, SK Pembatalan Ketetapan, SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga jika terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.

Pasal 16 ayat (2): DJP harus memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak permohonan pembetulan diterima.

Pasal 16 ayat (3): jika 6 bulan terlampaui dan DJP tidak memberi keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 16 ayat (4): jika diminta WP, DJP wajib memberi keterangan tertulis mengenai dasar menolak atau mengabulkan sebagian permohonan.

### PMK 118/2024 sebagai aturan teknis

PMK 118/2024 mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

PMK 118/2024 berlaku 1 Januari 2025.

PMK ini mencabut PMK 8/2013, PMK 9/2013, PMK 11/2013, PMK 253/2014, PMK 249/2016, dan PMK 81/2017.

Perlu dibedakan: pembetulan Pasal 16 tidak dipakai untuk berdebat materi sengketa pajak. Pembetulan untuk kesalahan tulis, hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu yang sifatnya tidak substantif. Jika WP tidak setuju dengan materi pajak dalam SKP, jalurnya umumnya keberatan Pasal 25 UU KUP, bukan pembetulan.

## 9. Restitusi Pajak: Normal, Tidak Terutang, dan Pendahuluan

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam UU KUP, dasar utamanya berada pada Pasal 11, Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E. Jalurnya harus dibedakan karena konsekuensi, proses, dan jangka waktunya berbeda.

### Dasar umum pengembalian - UU KUP Pasal 11

Pasal 11 ayat (1): atas permohonan WP, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana Pasal 17, 17B, 17C, atau 17D dikembalikan. Jika WP memiliki utang pajak, kelebihan langsung diperhitungkan lebih dulu untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 11 ayat (1a): kelebihan pembayaran sebagai akibat SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi, SK Pengurangan/Pembatalan Ketetapan, Putusan Banding/PK, serta SK Pemberian Imbalan Bunga juga dikembalikan dengan kompensasi utang pajak lebih dulu.

Pasal 11 ayat (2): pengembalian dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan/ketetapan/keputusan/putusan relevan diterima atau diterbitkan.

Pasal 11 ayat (3): jika lewat 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian.

Pasal 11 ayat (4): tata cara penghitungan dan pengembalian diatur dengan atau berdasarkan PMK.

### 9.1 Jalur Normal: SKPLB Pasal 17 dan 17B

Jalur normal restitusi biasanya melalui pemeriksaan. WP menyampaikan SPT lebih bayar atau mengajukan permohonan pengembalian. DJP melakukan pemeriksaan, lalu menerbitkan SKPKB, SKPN, atau SKPLB paling lambat 12 bulan berdasarkan Pasal 17B.

### Dasar hukum restitusi normal

UU KUP Pasal 17 ayat (1): SKPLB diterbitkan setelah pemeriksaan jika kredit pajak/pajak dibayar lebih besar dari pajak terutang.

UU KUP Pasal 17B ayat (1): DJP setelah pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan Pasal 17C dan 17D.

UU KUP Pasal 17B ayat (2): jika lewat 12 bulan tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.

UU KUP Pasal 17B ayat (3): keterlambatan penerbitan SKPLB setelah dianggap dikabulkan memberi hak imbalan bunga.

UU KUP Pasal 17B ayat (4): jika bukper/penyidikan tidak berujung penuntutan atau WP diputus bebas/lepas, dan SKPLB diterbitkan, WP memperoleh imbalan bunga paling lama 24 bulan.

## 9.2 Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Jalur ini bukan karena kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, tetapi karena WP membayar pajak padahal seharusnya tidak ada pajak terutang. Dasarnya adalah penelitian, bukan pemeriksaan penuh.

### Dasar hukum pembayaran yang seharusnya tidak terutang

UU KUP Pasal 17 ayat (2): berdasarkan permohonan WP, DJP setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan SKPLB jika terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

PP 50/2022 Pasal 24 ayat (1) huruf b: SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan WP apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

PP 50/2022 Pasal 25 ayat (1)-(3): hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian, dibuat nota penghitungan, lalu ditindaklanjuti dengan SKPLB.

## 9.3 Pengembalian Pendahuluan: Pasal 17C, 17D, dan PMK 28/2026

Pengembalian pendahuluan adalah restitusi cepat berdasarkan penelitian, bukan pemeriksaan awal. Setelah restitusi pendahuluan diberikan, DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan kemudian menerbitkan SKPKB, WP dapat dikenai sanksi sesuai pasal yang berlaku.

### Dasar hukum pengembalian pendahuluan

UU KUP Pasal 17C ayat (1): untuk WP dengan kriteria tertentu, DJP setelah penelitian menerbitkan SK Pengembalian Pendahuluan paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN.

UU KUP Pasal 17C ayat (2) huruf a-d: kriteria tertentu meliputi tepat waktu SPT, tidak punya tunggakan pajak kecuali diberi izin, laporan keuangan WTP 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana pajak dalam 5 tahun terakhir.

UU KUP Pasal 17C ayat (4): DJP dapat melakukan pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan.

UU KUP Pasal 17C ayat (5): jika setelah pemeriksaan diterbitkan SKPKB, kekurangan pajak ditambah kenaikan 100%.

UU KUP Pasal 17D ayat (1): untuk WP yang memenuhi persyaratan tertentu, DJP setelah penelitian menerbitkan SK Pengembalian Pendahuluan paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN.

UU KUP Pasal 17D ayat (2) huruf a-d: meliputi WP OP non-usaha, WP OP usaha dengan omzet/lebih bayar tertentu, WP badan dengan omzet/lebih bayar tertentu, dan PKP dengan penyerahan/lebih bayar tertentu.

UU KUP Pasal 17D ayat (4)-(5): DJP dapat memeriksa setelah pengembalian pendahuluan; jika terbit SKPKB, kekurangan pajak ditambah kenaikan 100%.

| Jalur                   | Dasar hukum                   | Inti                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WP Kriteria Tertentu    | PMK 28/2026 Pasal 3           | Tepat waktu SPT, tidak ada tunggakan, WTP 3 tahun, tidak dipidana pajak 5 tahun.                                                                                |
| WP Persyaratan Tertentu | PMK 28/2026 Pasal 9           | OP non-usaha; OP usaha LB maks. Rp100 juta; badan omzet sampai Rp50 miliar dan LB maks. Rp1 miliar; PKP penyerahan sampai Rp4,2 miliar dan LB maks. Rp1 miliar. |
| PKP Berisiko Rendah     | PMK 28/2026 Pasal 13          | Emiten, BUMN/BUMD, MITA/AEO, pabrikan/produsen, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, atau anak BUMN tertentu; harus memenuhi syarat formal.      |
| Jangka waktu PPh        | UU KUP 17C/17D; PP 50/2022 28 | Paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap.                                                                                                          |



| Jalur            | Dasar hukum                   | Inti                                                   |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jangka waktu PPN | UU KUP 17C/17D; PP 50/2022 28 | Paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap. |

#### Catatan PMK 28/2026

PMK 28/2026 Pasal 2 membagi penerima pengembalian pendahuluan menjadi tiga: WP kriteria tertentu, WP persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah.

PMK 28/2026 Pasal 9 ayat (2) menetapkan batas nominal WP persyaratan tertentu: OP usaha lebih bayar paling banyak Rp100 juta; badan omzet sampai Rp50 miliar dan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar; PKP penyerahan sampai Rp4,2 miliar dan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

PMK 28/2026 Pasal 13 ayat (3) menyebut kegiatan tertentu PKP berisiko rendah, antara lain ekspor BKP berwujud, penyerahan ke pemungut PPN, penyerahan PPN tidak dipungut, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

## 10. Alur Keputusan: SKPKB, SKPN, SKPLB, STP, atau Pengembalian Pendahuluan

1. WP menyampaikan SPT. Jika SPT benar dan tidak ada data lain, tidak perlu SKP/STP karena Pasal 12 ayat (1) menegaskan pajak dibayar tanpa menunggu SKP.
2. Jika hasil penelitian menunjukkan salah tulis/salah hitung yang menyebabkan kurang bayar, DJP dapat menerbitkan STP berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b.
3. Jika diperlukan pengujian kepatuhan melalui pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, DJP menerbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13.
4. Jika setelah ketetapan ditemukan data baru yang menambah pajak terutang, DJP dapat menerbitkan SKPKBT berdasarkan Pasal 15.
5. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan posisi nihil, DJP menerbitkan SKPN berdasarkan Pasal 17A.
6. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan lebih bayar, DJP menerbitkan SKPLB berdasarkan Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17B.
7. Jika WP membayar pajak yang seharusnya tidak terutang, DJP melakukan penelitian dan dapat menerbitkan SKPLB berdasarkan Pasal 17 ayat (2).
8. Jika WP memenuhi kriteria/persyaratan tertentu atau PKP berisiko rendah, WP dapat memperoleh pengembalian pendahuluan berdasarkan Pasal 17C/17D dan PMK 28/2026.

## 11. Contoh Kasus UAS dan Cara Menjawab

### Kasus 1 - Salah hitung SPT

WP melaporkan SPT Masa PPh dan salah menjumlahkan kredit pajak sehingga kurang bayar Rp7 juta. Dasar jawab: jika kekurangan pembayaran pajak berasal dari hasil penelitian karena salah tulis/salah hitung, DJP menerbitkan STP berdasarkan UU KUP Pasal 14 ayat (1) huruf b. Bukan otomatis SKPKB.

### Kasus 2 - SPT tidak disampaikan setelah teguran

WP tidak menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktu dan setelah ditegur tetap tidak menyampaikan. Dasar jawab: DJP dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan UU KUP Pasal 13 ayat (1) huruf b setelah pemeriksaan.

### Kasus 3 - WP lebih bayar PPh

WP Badan melaporkan SPT PPh Badan lebih bayar dan meminta restitusi. Dasar jawab: jalur normal diperiksa; DJP harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan lengkap berdasarkan Pasal 17B ayat (1). Hasilnya bisa SKPKB, SKPN, atau SKPLB.

## Kasus 4 - WP membayar pajak yang seharusnya tidak terutang

WP membayar pajak atas transaksi yang ternyata bukan objek. Dasar jawab: dapat dimohonkan pengembalian; DJP meneliti kebenaran pembayaran dan menerbitkan SKPLB jika benar, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan PP 50/2022 Pasal 24 ayat (1) huruf b.

## Kasus 5 - Data baru setelah SKP

Setelah SKPKB terbit, DJP menemukan data baru yang menaikkan pajak terutang. Dasar jawab: DJP dapat menerbitkan SKPKBT Pasal 15 ayat (1); sanksi kenaikan 100% menurut Pasal 15 ayat (2), kecuali kondisi Pasal 15 ayat (3).

## Kasus 6 - Permohonan pembetulan

Dalam SKPKB terdapat salah ketik NPWP atau salah jumlah akibat aritmetika. Dasar jawab: ajukan pembetulan Pasal 16 ayat (1), bukan keberatan materi. DJP wajib memberi keputusan paling lama 6 bulan menurut Pasal 16 ayat (2).

## Kasus 7 - Pengembalian pendahuluan

WP OP usaha menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar Rp90 juta. Dasar jawab: dapat termasuk WP persyaratan tertentu karena PMK 28/2026 Pasal 9 ayat (2) huruf b memberi batas lebih bayar paling banyak Rp100 juta, dengan penelitian Pasal 10.

## Kasus 8 - PKP berisiko rendah

PKP pabrikan dengan SPT Masa PPN lebih bayar karena ekspor meminta restitusi tiap masa. Dasar jawab: dapat menggunakan jalur PKP berisiko rendah jika memenuhi PMK 28/2026 Pasal 13 ayat (2)-(4), dan mengajukan melalui kolom pengembalian pendahuluan pada SPT Masa PPN sesuai Pasal 16 ayat (1).

## 12. Jebakan Konsep TM 10

- SKP bukan prasyarat timbulnya pajak terutang. Pasal 12 ayat (1) UU KUP adalah dasar self-assessment.
- STP bukan SKP, tetapi STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP menurut Pasal 14 ayat (2).
- SKPLB Pasal 17 ayat (1) lahir dari pemeriksaan; SKPLB Pasal 17 ayat (2) lahir dari penelitian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- SKPKB Pasal 13 dan SKPKBT Pasal 15 berbeda. SKPKBT membutuhkan data baru atau data semula belum terungkap setelah ada ketetapan sebelumnya.
- Pengembalian pendahuluan bukan berarti DJP kehilangan hak memeriksa. Pasal 17C ayat (4) dan Pasal 17D ayat (4) membolehkan pemeriksaan setelah pengembalian pendahuluan.
- Sanksi bunga dalam rezim HPP memakai tarif bunga Menteri Keuangan; jangan menulis 2% tetap per bulan untuk semua kasus modern.
- Pembetulan Pasal 16 bukan jalur sengketa pokok pajak. Jika substansinya tidak setuju dengan koreksi, jalur umumnya keberatan Pasal 25, bukan sekadar pembetulan.
- Jika WP mempunyai utang pajak, restitusi tidak langsung dibayar tunai; Pasal 11 ayat (1) memerintahkan dikompensasikan dulu dengan utang pajak.

## 13. Mini Hafalan Pasal dan Angka Penting

| Materi          | Dasar hukum           |
|-----------------|-----------------------|
| Definisi SKP    | Pasal 1 angka 15      |
| Definisi SKPKB  | Pasal 1 angka 16      |
| Definisi SKPKBT | Pasal 1 angka 17      |
| Definisi SKPN   | Pasal 1 angka 18      |
| Definisi SKPLB  | Pasal 1 angka 19      |
| Definisi STP    | Pasal 1 angka 20      |
| Self-assessment | Pasal 12 ayat (1)-(4) |

| Materi                           | Dasar hukum                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| SKPKB                            | Pasal 13 ayat (1) huruf a-f               |
| STP                              | Pasal 14 ayat (1) huruf a-i               |
| SKPKBT                           | Pasal 15 ayat (1)-(5)                     |
| Pembetulan                       | Pasal 16 ayat (1)-(4)                     |
| SKPLB                            | Pasal 17 ayat (1)-(3)                     |
| SKPN                             | Pasal 17A                                 |
| Restitusi normal                 | Pasal 17B                                 |
| WP kriteria tertentu             | Pasal 17C; PMK 28/2026 Pasal 3            |
| WP persyaratan tertentu          | Pasal 17D; PMK 28/2026 Pasal 9            |
| PKP berisiko rendah              | PMK 28/2026 Pasal 13                      |
| Restitusi dikompensasikan utang  | Pasal 11 ayat (1) dan (1a)                |
| Pengembalian paling lama 1 bulan | Pasal 11 ayat (2)                         |
| Imbalan bunga                    | Pasal 11 ayat (3); Pasal 17B ayat (3)-(4) |

## 14. Kerangka Jawaban Esai UAS

### Pertanyaan 1: Jelaskan perbedaan penetapan pajak dan ketetapan pajak.

Jawaban ideal: Penetapan pajak adalah tindakan otoritas pajak dalam menetapkan pajak terutang ketika terdapat dasar hukum untuk menerbitkan dokumen formal, misalnya SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, atau STP. Namun dalam sistem self-assessment, pajak terutang tidak bergantung pada SKP karena Pasal 12 ayat (1) UU KUP mewajibkan WP membayar pajak terutang tanpa menunggu surat ketetapan. Ketetapan pajak adalah dokumen formal sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU KUP, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB.

### Pertanyaan 2: Kapan DJP dapat menerbitkan SKPKB?

Jawaban ideal: DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah pemeriksaan. Dasarnya Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Kondisinya meliputi pajak tidak/kurang dibayar, SPT tidak disampaikan setelah ditegur, PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tarif 0%, kewajiban pembukuan/pemeriksaan tidak dipenuhi, NPWP/PKP diterbitkan secara jabatan, atau PKP tidak melakukan penyerahan tetapi telah memperoleh pengembalian atau mengkreditkan Pajak Masukan.

### Pertanyaan 3: Jelaskan jalur restitusi pajak.

Jawaban ideal: Restitusi memiliki beberapa jalur. Pertama, SKPLB Pasal 17 ayat (1) setelah pemeriksaan jika kredit pajak atau pajak dibayar lebih besar daripada pajak terutang. Kedua, SKPLB Pasal 17 ayat (2) setelah penelitian jika terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ketiga, restitusi normal Pasal 17B, yaitu DJP harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan lengkap. Keempat, pengembalian pendahuluan Pasal 17C dan 17D untuk WP kriteria tertentu atau persyaratan tertentu, serta PMK 28/2026 untuk ketentuan teknis termasuk PKP berisiko rendah.

### Pertanyaan 4: Apakah pengembalian pendahuluan aman dari pemeriksaan?

Jawaban ideal: Tidak. Pengembalian pendahuluan adalah restitusi cepat berdasarkan penelitian, tetapi DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan setelah pengembalian diberikan. Dasarnya Pasal 17C ayat (4) dan Pasal 17D ayat (4) UU KUP. Jika hasil pemeriksaan menerbitkan SKPKB, kekurangan pajak dikenakan kenaikan 100% menurut Pasal 17C ayat (5) atau Pasal 17D ayat (5).

## 15. Daftar Dasar Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk UU HPP dan UU No. 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir antara lain oleh PMK 1 Tahun 2026.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (rujukan silang ketika SKP lahir dari pemeriksaan).

Penutup: Untuk TM 10, jawaban yang kuat selalu menyebut tahap proses, dokumen output, dasar hukum pasal/ayat/huruf, jangka waktu, dan konsekuensi sanksi. Hindari menjawab hanya dengan definisi umum tanpa pasal.